

1017315-22.2017.8.26.0004

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: RODRIGO DE CASTRO CARVALHO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional IV - Lapa

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... nova operação de rastreamento para prevenir roubo de cargas, o qual foi indagado sobre a existência desse mercado que já é explorado por outras empresas de renome no segmento.

Vale dizer que, embora tenha havido algumas incorreções na matéria quanto a aquisição da empresa e destino dos fundadores, é possível verificar que a interpretação do jornalista em relação a superação da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional IV - Lapa

2ª Vara Cível

Rua Clemente Álvares, 100, São Paulo - SP - cep 05074-050

1017315-22.2017.8.26.0004 - lauda

SENTENÇA

Em 12/12/2022, faço os autos conclusos ao(à) Meritíssimo(a) Juiz(íza) de Direito, Exmo.(a) Sr.(a) Dr.(a) RODRIGO DE CASTRO CARVALHO. A(o) escr. _____

Processo nº:

1017315-22.2017.8.26.0004 - Procedimento Comum Cível

Requerente:

Pst Eletrônica Ltda e outro

Requerido:

Revista Istoé Dinheiro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RODRIGO DE CASTRO CARVALHO

Vistos, etc.

PST ELETRÔNICA LTDA. (PST) e CAETANO ROBERTO FERRAILOLO ajuizou o presente pedido condenatório em face de REVISTA ISTO É DINHEIRO, alegando, em apertada síntese, que o segundo requerente concedeu uma entrevista ao jornalista da requerida (Hugo Cilo), que resultou na publicação da matéria na edição nº 1026 07 07, em 07.07.2017, com o título "A Pósitron tenta se reencontrar" com o subtítulo "Fabricante brasileira de equipamentos automotivos, que chegou a faturar R\$ 500

milhões, é obrigada a vender 100% do capital para não quebrar". No entanto, foram distorcidos os fatos relatados, mediante alusão às informações inverídicas e difamatórias sobre a pessoa jurídica, que atentou contra a honra objetiva da primeira requerente. Aduzem que a imagem da empresa restou afetada perante seus colaboradores, clientes, fornecedores e até concorrentes. Assinalam que a requerida foi notificada para conceder o direito de resposta, mas se quedou inerte. Discorrem que algumas das falas do segundo requerente não constaram do texto como foram proferidas pelo entrevistado, o que se pode verificar na gravação da entrevista. Ressaltam que, quando concedida a entrevista, a empresa não mais atravessava as dificuldades financeiras enfrentadas nos anos de 2014 e parte de 2016, o que foi ressaltado pelo entrevistado. Acrescentam que o subtítulo da matéria distorceu a informação de que a aquisição do capital social ocorreu pela já cotista Stoneridge, que detinha 74% das cotas e com base nos bons resultados apresentados entre os anos de 2016 e 2017. Além disto, o valor da venda das cotas foi apenas estimado em torno de 150 milhões e pela insistência do jornalista para que indicasse um valor. Todavia, a matéria destacou a quantia de 100 milhões de reais que foi objeto de afirmativa pela segundo requerente. Ademais, erroneamente, a matéria apontou que os sócios Sérgio de Cerqueira Leite, Marcos Ferretti, Ichiro Aoki e Newton Eiji Fuji deixaram de exercer suas funções por conta da venda das cotas, porém eles já se retiraram da sociedade há 20 anos, enquanto Marcos Ferretti não ocupa cargo há 05 anos e Sérgio Cerqueira Leite ainda exerce a função de Diretor na controladora Stoneridge. Apontam que a matéria foi encerrada com a menção de que a empresa teria dificuldades para encontrar a lucratividade, o que não coincide com a realidade. Portanto, sustentam que a referida matéria repercutiu negativamente no mercado. Assinalam que a revista da requerida atua no segmento há 20 anos, possui uma tiragem de 58.000 exemplares e versão online estimada em 4 milhões de acessos, possuindo credibilidade em suas notícias. Não bastasse isto, a matéria foi publicada na rede social Facebook, com curtidas e compartilhamentos, principalmente pelo grupo da revista 'Quatro Rodas', que conta com 45 mil membros. Também, houve repercussão para o Presidente de uma das principais concorrentes, que fez uma postagem a respeito da matéria na plataforma LinkedIn. Postulam pelo depósito das mídias da gravação da entrevista. Ao final, pleiteiam que a requerida seja condenada a obrigação de fazer consistente em conceder o direito de resposta aos requerentes, bem como que seja condenada pela reparação dos danos morais, mediante o arbitramento de uma indenização no montante de R\$ 30.000,00, para cada um dos requerentes, acrescido dos consectários legais.

Foi deferido o depósito das mídias.

Regularmente citada, a requerida TRÊS EDITORIAL LTDA. apresentou defesa, alegando a irregularidade na representação da primeira requerida, pois outorgada em desconformidade com o contrato social. Insurge contra o direito de resposta, porque não observado o disposto na Lei 13.188/15, bem como não há prova do recebimento da notificação. No mérito, reconhece que veiculou a matéria noticiada pelos requerentes, porém sob o direito constitucional da liberdade de expressão. Aduz que foram os requerentes que procuraram a revista para publicação de uma reportagem a respeito da reestruturação da empresa para superar a crise do setor. Aponta que a entrevista foi concedida não apenas na sala de reunião da sede da empresa em Campinas, onde foi gravada à revelia do entrevistador. Além disto, o jornalista foi convidado a passear pela fábrica, em que deu continuidade a entrevista. Nega que a matéria teve cunho ofensivo e negativo. Assinala que o título da matéria decorreu da informação de que a empresa mudou o segmento de atuação depois de incorporada pelo fundo Stoneridge. Ademais, não foi negado que a empresa passou por uma crise financeira antes de ser 100% adquirida pelo referido fundo. Sustenta que a matéria não teve cunho pejorativo, até porque não se tratou de entrevista 'ping-pong', que é aquela limitada a transcrever as respostas do entrevistado. Acrescenta que as reportagens da Revista Isto É Dinheiro sempre apresentam um contraponto que se refere a menção da real trajetória da empresa e sua situação atual, sem que isto configure valor pejorativo. Impugna os danos morais, por inexistir prova da

depreciação da imagem da empresa requerente, mormente por se tratar de pessoa jurídica que possui apenas a honra objetiva. Finalmente, pugna pela improcedência dos pedidos.

Instadas as partes a especificarem provas, as partes protestaram pela prova oral. Os requerentes apresentaram o contrato social atualizado, procuração e substabelecimento.

Audiência da conciliação infrutífera.

Foi regularizada a representação processual da empresa requerente.

Os requerentes desistiram da prova oral.

É o relatório do necessário.

D E C I D O.

No que concerne à preliminar de irregularidade da representação processual, foi sanada a fls. 207/233.

No que se refere à preliminar da defesa de que não foi comprovada a notificação da empresa requerida, verifica-se que foi juntado o comprovante da entrega da correspondência em 17.07.2017 (fls. 38).

Logo, diante da inércia da requerida de conceder o direito de resposta na fase extrajudicial, tem-se por presente o interesse processual dos requerentes, nos termos do art. 5º, da Lei nº 13.188/2015.

No mais, passo ao julgamento antecipada de lida, nos termos do inc. I, do art. 355, do Código de Processo Civil, pois as provas dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova oral pelas partes.

Trata-se de pedido condenatório à obrigação de fazer consistente no direito de resposta e ao pagamento de indenização pelos danos morais, referente à matéria jornalística que foi publicada pela 'Revista Isto É', edição nº 1026 07 07, em 07.07.2017, com o título "A Pósitron tenta se reencontrar" e o subtítulo "Fabricante brasileira de equipamentos automotivos, que chegou a faturar R\$ 500 milhões, é obrigada a vender 100% do capital para não quebrar".

Alegam os requerentes que foi concedida a entrevista ao jornalista da requerida, porém ele distorceu os fatos sobre a situação financeira da empresa, afirmando que por causa dos prejuízos sofridos houve foi obrigada a vender suas cotas para sociedade multinacional americana, mas que, ainda assim, seria muito difícil a retomada no mercado de alarmes e rastreadores, prejudicando a imagem da sociedade requerente perante clientes, fornecedores e concorrentes.

A fim de comprovar as suas alegações, os requerentes apresentaram a mídia da gravação da entrevista concedida pelo CEO da empresa, o que não foi objeto de impugnação pela requerida.

De seu lado, a requerida alega que exerceu a liberdade de expressão e que a entrevista não se limitou a sala de reunião da empresa, mas também se estendeu à fábrica, ocasião em que foram obtidas informações adicionais à referida mídia, além de se valer de outras fontes de informações para a confecção da matéria de natureza analítica, a qual foi realmente publicada sob o título e subtítulo indicados pelos requerentes.

A entrevista foi concedida a pedido dos próprios requerentes à requerida, conforme se extrai do documento de fls. 147/149.

Analisando a matéria publicada pela Revista Isto É em relação à sociedade requerente em comparação com a mídia que apresentou nos autos, verifica-se que certas divergências nas informações relatadas por CAETANO ROBERTO FERRAILO ao jornalista.

De fato, no áudio apresentado pelos requerentes foi mencionado que os fundadores da empresa já não ocupavam cargos de longa data, mantendo-se apenas Sérgio de Cerqueira Leite como diretor da empresa controladora, a qual adquiriu o restante das cotas, passando a titularizar a sociedade requerente.

Outrossim, a menção ao valor do investimento do fundo americano na empresa foi objeto de especulação na entrevista, até que o entrevistado mencionou que envolvia algo em torno de R\$ 150 milhões, constando da referida matéria o valor de R\$ 100 milhões.

Aliás, foi dito pelo segundo requerente, o qual foi entrevistado, que a empresa atravessou um período de crise, chegando a citar a expressão “fundo do poço” e estava investindo em uma nova operação de rastreamento para prevenir roubo de cargas, o qual foi indagado sobre a existência desse mercado que já é explorado por outras empresas de renome no segmento.

Vale dizer que, embora tenha havido algumas incorreções na matéria quanto a aquisição da empresa e destino dos fundadores, é possível verificar que a interpretação do jornalista em relação a superação da crise financeira ou não pela empresa não pode ser objeto de controle pelo entrevistado, até porque se trata de matéria de cunho analítico e não se restringe apenas a transcrever *ipsis literis* as falas do entrevistado.

Ademais, o art. 220 da CF/88 dispõe que: “A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. § 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.”

Diante disso, não é possível reconhecer que a matéria publicada pela requerida tenha cunho ofensivo e tenha afetado negativamente a imagem da sociedade requerente e de seu CEO, até porque não há prova de que sua credibilidade foi efetivamente afetada no mercado do ramo de sua atuação.

Sem o reconhecimento da ofensa à honra objetiva da sociedade requerente, não se há de falar em direito de resposta, tampouco em reparação aos danos morais, uma vez que sequer restaram comprovados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] Declarações limitadas à descrição da controvérsia comercial existente entre as partes, acompanha da emissão de opiniões pelo apelado, as quais não configuram exercício abusivo da liberdade de expressão e não são capazes de macular a reputação comercial da autora. Indenização incabível. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1116513-64.2019.8.26.0100; Relator (a): Rômulo Russo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2021; Data de Registro: 14/07/2021).

Isto posto e considerando o que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Diante da sucumbência, os requerentes deverão arcar com as custas, despesas processuais e honorários que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

P.I

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA